MÉTODO APROVAÇÃO OAB · SINOPSE

Direito Empresarial

Empresário, estabelecimento, sociedades, títulos de crédito, falência e recuperação de empresas, propriedade industrial e contratos empresariais, organizados do jeito que a FGV cobra.

4 questões na 1ª fase | Grupo **B** | Leitura: **cerca de 50 min**

Como usar esta sinopse

> Empresarial tem 4 questões e uma lista curta de temas preferidos: quem é empresário, trespasse, sociedade limitada, títulos de crédito (especialmente cheque e aval), falência e recuperação judicial. Os prazos dos títulos e da recuperação judicial são presença garantida.

4	3	180	13
questões por prova, em média	a meta mínima de acertos	dias: o stay period da recuperação	seções com tabelas e exemplos

O método de leitura

1. **Primeira leitura:** leia do começo ao fim, sem grifar. O objetivo é entender a lógica de cada instituto.
2. **Lei seca:** leia os artigos citados em cada seção. A FGV reproduz a redação literal nas alternativas.
3. **Questões:** faça as questões de Direito Empresarial na plataforma. Para cada erro, volte à seção correspondente.
4. **Revisão semanal:** releia só a última seção (pegadinhas, números e checklist).

LEI SECA
O dispositivo exato que você precisa ler.

COMO CAI
Uma situação no formato das questões da FGV, com a resposta explicada.

ATENÇÃO
A troca de palavras que a banca usa para derrubar candidatos.

PARA MEMORIZAR
Um atalho para guardar números, listas e prazos.

Sumário

1 Empresário e empresa
2 Estabelecimento e trespasse
3 Nome empresarial e registro
4 Sociedades não personificadas e tipos societários
5 Sociedade limitada
6 Sociedade anônima
7 Títulos de crédito: teoria geral
8 Cheque, nota promissória e duplicata
9 Falência
10 Recuperação judicial e extrajudicial
11 Propriedade industrial
12 Contratos empresariais
13 Pegadinhas, prazos e revisão final

1 Empresário e empresa

> Considera-se **empresário** quem exerce profissionalmente **atividade econômica organizada** para a produção ou a circulação de bens ou de serviços (CC, art. 966).

- **Não é empresário** quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, **salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa** (art. 966, parágrafo único). O médico que atende em seu consultório não é empresário; o hospital, sim.
- É obrigatória a **inscrição** do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial) antes do início de sua atividade (art. 967). O registro tem natureza **declaratória**: o empresário sem registro continua empresário, mas é **irregular** e não pode, por exemplo, pedir recuperação judicial.
- O **empresário rural** pode requerer inscrição na Junta Comercial; feito o registro, fica equiparado ao empresário sujeito a registro (art. 971). Para ele, o registro é facultativo e tem natureza constitutiva.
- As **cooperativas** são sempre sociedades simples, e as **sociedades por ações** são sempre empresárias, independentemente do objeto (art. 982, parágrafo único).

Capacidade e situações especiais

- Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos (art. 972). O impedido que exercer a atividade responde pelas obrigações contraídas (art. 973).
- O **incapaz** pode, por meio de representante ou devidamente assistido, **continuar** a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança, mediante **autorização judicial** (art. 974). Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo daquela (§ 2º). O incapaz não pode **iniciar** a atividade.
- Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que **não** tenham casado no regime da **comunhão universal** de bens ou no da **separação obrigatória** (art. 977).
- O empresário casado pode, **sem necessidade de outorga conjugal**, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real (art. 978).

ATENÇÃO

A **EIRELI** foi extinta: a Lei 14.195/2021 transformou todas as EIRELIs em **sociedades limitadas unipessoais**. Desde a Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019), a sociedade limitada pode ser constituída por **uma ou mais pessoas** (art. 1.052, § 1º).

2 Estabelecimento e trespasse

Considera-se **estabelecimento** todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária (art. 1.142). Pode ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, compatíveis com a sua natureza (art. 1.143). O estabelecimento não se confunde com o local onde a atividade é exercida, que pode ser físico ou virtual.

Trespasse (alienação do estabelecimento)

Regra	Conteúdo
Eficácia perante terceiros (art. 1.144)	O contrato de alienação só produz efeitos quanto a terceiros depois de **averbado** à margem da inscrição do empresário na Junta Comercial e de **publicado** na imprensa oficial.
Consentimento dos credores (art. 1.145)	Se ao alienante **não restarem bens suficientes** para solver o seu passivo, a eficácia da alienação depende do **pagamento de todos os credores** ou do consentimento destes, de modo expresso ou **tácito**, em **30 dias** a partir de sua notificação.
Responsabilidade pelas dívidas (art. 1.146)	O adquirente responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, **desde que regularmente contabilizados**, continuando o devedor primitivo **solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano**, contado, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.
Cláusula de não concorrência (art. 1.147)	Não havendo autorização expressa, o alienante **não pode fazer concorrência** ao adquirente nos **5 anos** subsequentes à transferência.
Contratos (art. 1.148)	Salvo disposição em contrário, a transferência importa a sub-rogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em **90 dias** da publicação, se houver justa causa.

ATENÇÃO

As dívidas **trabalhistas** e **tributárias** não seguem o art. 1.146: o adquirente responde pelas trabalhistas como sucessor (CLT, arts. 10 e 448) e pelas tributárias conforme o art. 133 do CTN (integral ou subsidiariamente). O art. 1.146 rege as demais dívidas, e só as contabilizadas.

COMO CAI

Carla vendeu sua loja para Bruno, ficando sem outros bens. A venda foi averbada e publicada, mas os credores não foram notificados. **A venda é eficaz perante eles?**

Não. Como não restaram bens suficientes para pagar o passivo, a eficácia depende do pagamento ou do consentimento dos credores, expresso ou tácito em 30 dias da notificação (art. 1.145). A alienação irregular é também ato de falência (Lei 11.101, art. 94, III, c).

3 Nome empresarial e registro

	Firma	Denominação
Composição	Formada pelo **nome civil** do empresário ou de um ou mais sócios.	Formada por expressão de fantasia ou pelo nome de sócio, acompanhada da indicação do **objeto social**.
Também serve como	Assinatura do empresário.	Não serve como assinatura.
Quem usa	Empresário individual; sociedade em nome coletivo; comandita simples.	Sociedade anônima (obrigatoriamente) e cooperativa.

- A **sociedade limitada** pode adotar **firma ou denominação**, integradas pela palavra final "limitada" ou sua abreviatura. A omissão da palavra "limitada" determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que empregarem a firma ou a denominação (art. 1.158, § 3º).
- A **sociedade anônima** opera sob **denominação**, integrada pelas expressões "sociedade anônima" ou "companhia". Pode constar da denominação o nome do fundador, acionista ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa (art. 1.160).
- A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, assegura o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo **Estado** (art. 1.166). A proteção nacional depende de registro especial.
- O nome empresarial não pode ser objeto de alienação (art. 1.164).

Escrituração

O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, com base na escrituração uniforme de seus livros, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico (art. 1.179). O **Diário** é o único livro obrigatório comum, que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica (art. 1.180). O **pequeno empresário** é dispensado das exigências (art. 1.179, § 2º).

4 Sociedades não personificadas e tipos societários

- A sociedade adquire **personalidade jurídica** com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (art. 985).
- A sociedade é **empresária** quando tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro; as demais são **simples** (art. 982). A empresária se registra na **Junta Comercial**; a simples, no **Registro Civil das Pessoas Jurídicas**.

Sociedades não personificadas

Sociedade comum	Sociedade em conta de participação
Sociedade que ainda não inscreveu seus atos constitutivos (art. 986). Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo (art. 987). Todos os sócios respondem **solidária e ilimitadamente** pelas obrigações sociais, **excluído do benefício de ordem aquele que contratou pela sociedade** (art. 990).	A atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo **sócio ostensivo**, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade (art. 991). O **sócio participante** obriga-se apenas perante o ostensivo. A constituição independe de qualquer formalidade, e a eventual inscrição do contrato em registro **não confere personalidade jurídica** (art. 993).

Tipos societários e responsabilidade dos sócios

Tipo	Responsabilidade
Sociedade simples pura	Os sócios respondem subsidiariamente, se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, na proporção de sua participação, salvo cláusula de responsabilidade solidária (art. 1.023).
Nome coletivo	Só pessoas físicas; todos respondem **solidária e ilimitadamente** (art. 1.039).
Comandita simples	Comanditados (pessoas físicas): responsabilidade solidária e ilimitada. Comanditários: limitada ao valor de sua quota (art. 1.045).
Limitada	Restrita ao valor das quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052).
Anônima	Limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas (Lei 6.404, art. 1º).

Em todos os tipos personificados, a responsabilidade dos sócios é **subsidiária** em relação à da sociedade: os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade senão depois de executados os bens sociais (art. 1.024).

5 Sociedade limitada

- **Responsabilidade (art. 1.052):** a de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem **solidariamente pela integralização** do capital social. Integralizado o capital, nenhum sócio responde por dívidas sociais, salvo desconsideração.
- É **vedada contribuição que consista em prestação de serviços** (art. 1.055, § 2º). Pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios, até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade (§ 1º).

- **Regência supletiva:** nas omissões, aplicam-se as normas da sociedade simples. O contrato social pode prever a regência supletiva pelas normas da sociedade anônima (art. 1.053).

Cessão de quotas (art. 1.057)

Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, **independentemente de audiência dos outros**, ou a estranho, se **não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social**.

Administração

- A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado (art. 1.060).
- **Administrador não sócio (art. 1.061, com a Lei 14.451/2022):** a designação depende da aprovação de, no mínimo, **2/3 dos sócios**, enquanto o capital não estiver integralizado, e da aprovação de titulares de quotas correspondentes a **mais da metade do capital**, após a integralização.
- A destituição do sócio nomeado administrador no contrato social depende da aprovação de titulares de quotas correspondentes a **mais da metade do capital**, salvo disposição contratual diversa (art. 1.063, § 1º).

Deliberações e quóruns (arts. 1.071 a 1.076, com a Lei 14.451/2022)

Matéria	Quórum
Modificação do contrato social; incorporação, fusão e dissolução da sociedade, ou cessação do estado de liquidação	**Mais da metade do capital social**
Designação e destituição de administradores, remuneração dos administradores e pedido de recuperação judicial	**Mais da metade do capital social**
Aprovação das contas, nomeação e destituição de liquidantes, demais casos	**Maioria dos votos dos presentes**

A deliberação em **assembleia** é obrigatória se o número de sócios for superior a **10** (art. 1.072, § 1º). A reunião ou a assembleia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria (§ 3º).

Exclusão de sócio minoritário (art. 1.085)

Quando a maioria dos sócios, representativa de **mais da metade do capital social**, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, pode excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que **prevista neste a exclusão por justa causa**. A exclusão deve ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para comparecer e exercer seu direito de defesa, dispensada a reunião quando houver apenas 2 sócios.

ATENÇÃO

A Lei 14.451/2022 reduziu o quórum para alterar o contrato social da limitada de **3/4** para **mais da metade do capital**. Muitos materiais antigos ainda trazem o quórum de 3/4.

6 Sociedade anônima

- O capital é dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas é limitada ao **preço de emissão** das ações subscritas ou adquiridas (Lei 6.404, art. 1º).
- A companhia é **aberta** ou **fechada** conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários (art. 4º). As abertas são fiscalizadas pela **CVM**.
- É sempre **empresária**, qualquer que seja o objeto (art. 2º, § 1º).

Ações

Espécie	Características
Ordinárias	Conferem direito de voto.
Preferenciais	Conferem vantagens patrimoniais (prioridade na distribuição de dividendos ou no reembolso do capital). Podem ter o voto suprimido ou restringido. O número de ações preferenciais sem direito a voto, ou sujeitas a restrição, não pode ultrapassar **50%** do total das ações emitidas (art. 15, § 2º).
De fruição	Atribuídas aos acionistas cujas ações foram amortizadas.

Órgãos

- **Assembleia geral:** órgão máximo. A ordinária se realiza nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social para tomar as contas dos administradores, deliberar sobre as demonstrações financeiras e a destinação do lucro e eleger administradores e fiscais (art. 132).
- **Conselho de administração:** órgão de deliberação colegiada, obrigatório nas companhias **abertas**, nas de **capital autorizado** e nas **sociedades de economia mista**.
- **Diretoria:** representa a companhia. Composta por 1 ou mais membros (Lei 14.195/2021).
- **Conselho fiscal:** de existência obrigatória e funcionamento facultativo, salvo nas sociedades de economia mista.

Direitos essenciais e outros pontos cobrados

- **Direitos essenciais (art. 109):** nem o estatuto social nem a assembleia geral podem privar o acionista dos direitos de participar dos lucros sociais e do acervo da companhia, em caso de liquidação; fiscalizar a gestão dos negócios sociais; preferência para a subscrição de ações; e retirar-se da sociedade nos casos previstos em lei (recesso). O **voto não é direito essencial**.
- **Dividendo obrigatório (art. 202):** parcela dos lucros estabelecida no estatuto. Se o estatuto for omisso, é de **metade do lucro líquido ajustado**; se a assembleia vier a fixá-lo por alteração estatutária, não pode ser inferior a **25%** do lucro líquido ajustado.
- **Acordo de acionistas (art. 118):** sobre compra e venda de ações, preferência para adquiri-las, exercício do direito de voto ou do poder de controle. Deve ser observado pela companhia quando **arquivado na sua sede**.
- **Direito de recesso (art. 137):** a aprovação de determinadas matérias, como criação de ações preferenciais, mudança do objeto social, fusão e incorporação, dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se mediante reembolso do valor das suas ações.

7 Títulos de crédito: teoria geral

O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei (art. 887).

Princípio	Conteúdo
Cartularidade	O exercício do direito depende da posse do documento (cártula). Mitigado pelos títulos eletrônicos e escriturais.
Literalidade	Só vale o que está escrito no título. Quitação, aval e endosso dados em documento separado não produzem efeitos cambiais.
Autonomia	Cada obrigação assumida no título é independente das demais. O vício de uma não contamina as outras.
Abstração e **inoponibilidade das exceções pessoais**	Posto em circulação, o título se desvincula do negócio que lhe deu origem. O devedor **não pode opor ao terceiro de boa-fé** as exceções pessoais que tinha contra o credor originário.

Aval

- Garantia pessoal, de natureza **cambial**: o avalista responde da mesma forma que o avalizado. A obrigação do avalista é **autônoma** e subsiste ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, salvo vício de forma (art. 899, § 2º).
- **Aval parcial: vedado** no Código Civil (art. 897, parágrafo único), mas **admitido** na letra de câmbio, na nota promissória (LUG, art. 30) e no cheque (Lei 7.357, art. 29). A lei especial prevalece.
- **Outorga conjugal:** o Código Civil exige autorização do cônjuge para prestar aval, salvo no regime da separação absoluta (art. 1.647, III). O STJ entende que essa exigência **não se aplica aos títulos de crédito típicos** regulados por lei especial, como cheque, nota promissória e duplicata.

Aval	Fiança
Garantia cambial, só em título de crédito.	Garantia contratual, em qualquer contrato.
Obrigação autônoma.	Obrigação acessória.
Não há benefício de ordem.	Há benefício de ordem, salvo renúncia.

Endosso

- Ato cambial que transfere o título e, em regra, torna o endossante **codevedor** (na LUG). No Código Civil, salvo cláusula em contrário, o endossante **não responde** pelo cumprimento da prestação constante do título (art. 914).
- **Em preto** (indica o endossatário) ou **em branco** (sem indicação, transforma o título em ao portador).
- **Endosso-mandato:** confere poderes para cobrar, sem transferir a titularidade. **Endosso-caução** (pignoratício): transfere o título em garantia.
- **Endosso póstumo** (feito após o protesto por falta de pagamento ou após o prazo para protesto) produz apenas os efeitos de uma **cessão civil de crédito**.
- O endosso parcial é **nulo** (art. 912, parágrafo único).

8 Cheque, nota promissória e duplicata

Cheque (Lei 7.357/85)

- Ordem de pagamento **à vista**, dada contra um banco (sacado), com base em provisão de fundos. Considera-se não escrita qualquer menção em contrário (art. 32).
- **Cheque pós-datado:** apresentado para pagamento antes do dia indicado como data de emissão, é **pagável no dia da apresentação** (art. 32, parágrafo único). Mas a apresentação antecipada caracteriza **dano moral** (Súmula 370 do STJ).
- **Prazo de apresentação (art. 33): 30 dias**, quando emitido no lugar onde houver de ser pago (mesma praça), e **60 dias**, quando emitido em outro lugar.
- O portador que não apresentar o cheque em tempo hábil perde o direito de execução contra os **endossantes e seus avalistas**, mas não contra o emitente, salvo se este tinha fundos durante o prazo de apresentação e os deixou de ter por fato que não lhe seja imputável (art. 47).
- **Cheque cruzado** só pode ser pago a banco ou a cliente do sacado, mediante crédito em conta. **Cheque visado**: o banco certifica a existência de fundos e os reserva.

Ação	Prazo
Execução do cheque	**6 meses**, contados da expiração do prazo de apresentação (art. 59)
Ação de enriquecimento (locupletamento)	**2 anos**, contados do dia em que se consumar a prescrição da execução (art. 61)
Ação monitória fundada em cheque prescrito	**5 anos**, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula (Súmula 503 do STJ)

Nota promissória e letra de câmbio (LUG)

- **Nota promissória: promessa** de pagamento, em que o emitente se compromete a pagar ao beneficiário. Não há aceite. **Letra de câmbio: ordem** de pagamento, em que o sacador determina ao sacado que pague ao tomador. O sacado só se obriga se der o **aceite**.
- **Prescrição (LUG, art. 70): 3 anos**, a contar do vencimento, contra o devedor principal (aceitante da letra ou emitente da nota) e seus avalistas; **1 ano**, a contar do protesto, contra os endossantes e o sacador; **6 meses** para as ações regressivas entre endossantes.
- O prazo da ação monitória fundada em nota promissória sem força executiva é de **5 anos**, a contar do dia seguinte ao vencimento do título (Súmula 504 do STJ).

Duplicata (Lei 5.474/68)

- Título **causal**: só pode ser emitido com base em **compra e venda mercantil ou prestação de serviços**. A emissão sem lastro (duplicata fria) é crime.
- O **aceite é obrigatório**: o sacado só pode recusá-lo por avaria ou não recebimento das mercadorias, vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade, ou divergência nos prazos ou nos preços ajustados (art. 8º).
- A duplicata **não aceita** pode ser executada se for **protestada**, estiver acompanhada de documento que comprove a entrega e o recebimento da mercadoria e o sacado não tiver recusado o aceite de forma fundamentada (art. 15, II).

- **Prescrição (art. 18): 3 anos** contra o sacado e seus avalistas, contados do vencimento; **1 ano** contra endossantes e seus avalistas, contado do protesto.
- A **duplicata escritural**, emitida sob a forma eletrônica, é regulada pela Lei 13.775/2018.

> **COMO CAI**
>
> Um cheque emitido em Goiânia, para pagamento em Goiânia, com data de 1º de março, não foi apresentado. **Até quando cabe a execução?**
>
> O prazo de apresentação na mesma praça é de 30 dias (até 31 de março); a execução prescreve 6 meses depois, em 30 de setembro. Depois disso, cabe ação de enriquecimento em 2 anos ou monitória em 5 anos da emissão.

9 Falência

- A Lei 11.101/2005 aplica-se ao **empresário e à sociedade empresária**. **Não se aplica** a empresa pública e sociedade de economia mista; instituição financeira pública ou privada; cooperativa de crédito; consórcio; entidade de previdência complementar; operadora de plano de saúde; sociedade seguradora; sociedade de capitalização (art. 2º).
- É competente o juízo do local do **principal estabelecimento** do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil (art. 3º).

Hipóteses de decretação (art. 94)

1. **Impontualidade:** sem relevante razão de direito, o devedor não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título executivo **protestado** cuja soma ultrapasse **40 salários mínimos**. Os credores podem reunir-se em litisconsórcio para atingir esse limite.
2. **Execução frustrada:** executado por qualquer quantia líquida, o devedor não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal.
3. **Atos de falência:** liquidação precipitada de ativos, negócio simulado, transferência do estabelecimento sem consentimento dos credores e sem bens suficientes, abandono do estabelecimento, entre outros.

- Citado, o devedor pode apresentar contestação no prazo de **10 dias** (art. 98). Nas hipóteses dos incisos I e II, pode, no mesmo prazo, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção, juros e honorários (**depósito elisivo**), caso em que a falência não é decretada.
- Não será decretada a falência de sociedade anônima após liquidado e partilhado seu ativo, nem do espólio após 1 ano da morte do devedor (art. 96).
- Da decisão que decreta a falência cabe **agravo de instrumento**; da sentença que julga improcedente o pedido cabe **apelação** (art. 100).

Classificação dos créditos (art. 83, com a Lei 14.112/2020)

#	Crédito
—	**Extraconcursais** (art. 84), pagos antes de todos: remuneração do administrador judicial, créditos trabalhistas de natureza salarial vencidos nos 3 meses anteriores à decretação (até 5 salários mínimos), despesas da massa, obrigações contraídas durante a recuperação judicial.
I	Créditos **trabalhistas**, limitados a **150 salários mínimos** por credor, e os decorrentes de **acidente de trabalho**.
II	Créditos gravados com **direito real de garantia**, até o limite do valor do bem gravado.
III	Créditos **tributários**, independentemente da sua natureza e do tempo de constituição, exceto as multas.
VI	Créditos **quirografários**, incluídos os saldos dos trabalhistas e dos com garantia real que excederem os limites.
VII	**Multas** contratuais e penas pecuniárias, inclusive as tributárias.
VIII	Créditos **subordinados**, como os dos sócios e administradores sem vínculo empregatício.
IX	Juros vencidos após a decretação da falência.

Ineficácia e revogação de atos

- **Ineficácia objetiva (art. 129):** são ineficazes em relação à massa, independentemente da intenção de fraudar, atos como o pagamento de dívidas não vencidas dentro do termo legal, a renúncia à herança nos 2 anos anteriores à falência e a venda do estabelecimento sem consentimento dos credores. Pode ser declarada de ofício.
- **Ação revocatória (art. 130):** são revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o **conluio fraudulento** e o efetivo prejuízo. Deve ser proposta em até **3 anos** da decretação da falência (art. 132).

10 Recuperação judicial e extrajudicial

Requisitos da recuperação judicial (art. 48)

Pode requerer o devedor que, no momento do pedido, exerça **regularmente** suas atividades há **mais de 2 anos** e que: não seja falido (ou, se foi, estejam declaradas extintas as responsabilidades); não tenha, há menos de **5 anos**, obtido concessão de recuperação judicial; não tenha sido condenado, nem tenha como administrador ou sócio controlador pessoa condenada, por crime falimentar. O **produtor rural** pode comprovar os 2 anos por meio da escrituração contábil fiscal (§ 3º).

O procedimento

- **Deferimento do processamento (art. 52):** o juiz nomeia o administrador judicial e determina a suspensão das execuções contra o devedor.
- **Stay period (art. 6º, § 4º):** a suspensão das execuções e da prescrição dura **180 dias**, prorrogável por igual período, **uma única vez**, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido para a superação do prazo.
- **Plano de recuperação (art. 53):** apresentado em **60 dias** da publicação da decisão que deferir o processamento, sob pena de convolação em falência.

- Qualquer credor pode manifestar objeção ao plano em 30 dias (art. 55). Havendo objeção, o juiz convoca a **assembleia geral de credores**.
- **Créditos trabalhistas (art. 54):** o plano não pode prever prazo superior a **1 ano** para pagamento dos créditos trabalhistas ou de acidente de trabalho vencidos até a data do pedido; nem superior a **30 dias** para o pagamento, até o limite de **5 salários mínimos** por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido. O prazo de 1 ano pode chegar a **2 anos**, com garantias e aprovação da classe (§ 2º).
- Concedida a recuperação, o devedor permanece em recuperação até que se cumpram as obrigações previstas no plano que se vencerem até, no máximo, **2 anos** depois da concessão (art. 61). O descumprimento nesse período acarreta a convolação em falência.

Créditos não sujeitos à recuperação judicial

- Credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, arrendador mercantil, proprietário em contrato de venda com reserva de domínio e promitente vendedor de imóvel com cláusula de irrevogabilidade (art. 49, § 3º).
- Adiantamento a contrato de câmbio para exportação (art. 49, § 4º).
- Créditos **tributários**: não se sujeitam ao plano, mas podem ser objeto de parcelamento ou transação próprios.

Recuperação extrajudicial (arts. 161 a 167)

O devedor negocia diretamente com os credores e submete o plano à homologação judicial. O plano pode ser homologado se assinado por credores que representem **mais da metade** de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos (art. 163, com a Lei 14.112/2020). Não abrange créditos tributários e trabalhistas, estes salvo negociação coletiva com o sindicato.

> **ATENÇÃO**
> O stay period é de 180 dias, prorrogável **uma única vez** por igual período. O prazo para apresentar o plano é de **60 dias**. E o crédito do **proprietário fiduciário** não se sujeita à recuperação, embora o credor não possa retirar, durante o stay, bens de capital essenciais à atividade.

11 Propriedade industrial

Direito	Vigência	Requisitos e observações
Patente de invenção	**20 anos**, contados da data de depósito	Novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (Lei 9.279, art. 8º).
Patente de modelo de utilidade	**15 anos**, contados da data de depósito	Objeto de uso prático que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou fabricação (art. 9º).
Desenho industrial	**10 anos** do depósito, prorrogável por 3 períodos sucessivos de 5 anos (máximo de 25)	Forma plástica ornamental ou conjunto ornamental de linhas e cores, que proporcione resultado visual novo e original.
Marca	**10 anos** da concessão, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, indefinidamente	Sinal distintivo visualmente perceptível. A prorrogação deve ser requerida no último ano de vigência do registro.

- O STF declarou inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279, que garantia prazo mínimo de vigência de 10 anos (invenção) ou 7 anos (modelo de utilidade) contados da concessão (ADI 5529). Hoje vale apenas o prazo contado do depósito.
- **Marca de alto renome (art. 125):** registrada no Brasil, tem proteção especial em **todos os ramos de atividade**.
- **Marca notoriamente conhecida (art. 126):** goza de proteção especial **no seu ramo de atividade**, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil (Convenção da União de Paris).
- Não são consideradas invenção nem modelo de utilidade, entre outros: descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; programas de computador em si; técnicas cirúrgicas e métodos terapêuticos; o todo ou parte de seres vivos naturais (art. 10). O **software** é protegido por direito autoral (Lei 9.609/98).
- O registro de marca e as patentes são concedidos pelo **INPI**, e a ação de nulidade é proposta na Justiça Federal, com a participação do INPI.

12 Contratos empresariais

Contrato	Regras que caem
Franquia (Lei 13.966/2019)	O franqueador deve fornecer ao interessado a **Circular de Oferta de Franquia** no mínimo **10 dias antes** da assinatura do contrato ou do pagamento de qualquer taxa. Se não o fizer, o franqueado pode arguir a anulabilidade do contrato e exigir a devolução de todas as quantias pagas (art. 2º, § 2º). A franquia não caracteriza relação de consumo nem vínculo empregatício entre franqueador e franqueado ou seus empregados.
Representação comercial (Lei 4.886/65)	Na rescisão sem justa causa pelo representado, o representante tem direito a indenização não inferior a **1/12 do total da retribuição** auferida durante o tempo em que exerceu a representação (art. 27, j), além do aviso prévio de 30 dias ou pagamento de 1/3 das comissões dos 3 meses anteriores (art. 34). A competência para as causas é da Justiça comum.
Alienação fiduciária	O devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem em garantia, mantendo a posse direta. Bens móveis: Decreto-Lei 911/69, com busca e apreensão; imóveis: Lei 9.514/97, com consolidação da propriedade e leilão extrajudicial.
Arrendamento mercantil (leasing)	Locação com opção de compra ao final. A cobrança antecipada do valor residual garantido não descaracteriza o contrato (Súmula 293 do STJ).
Faturização (factoring)	O faturizador adquire créditos do faturizado, assumindo o risco do inadimplemento. Em regra, não há direito de regresso contra o faturizado pela insolvência do devedor, segundo o STJ.

- Os contratos empresariais presumem-se **paritários e simétricos** até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção (CC, art. 421-A, incluído pela Lei 13.874/2019). As partes podem estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas e a alocação de riscos.

13 Pegadinhas, prazos e revisão final

As 15 pegadinhas que a FGV mais usa

1. Dizer que o profissional intelectual é empresário, mesmo sem elemento de empresa.
2. Atribuir ao registro do empresário natureza constitutiva.

3. Permitir que o incapaz inicie atividade empresarial.
4. Permitir sociedade entre cônjuges casados na comunhão universal ou separação obrigatória.
5. Dizer que o adquirente do estabelecimento responde por dívidas não contabilizadas.
6. Trocar o prazo de 1 ano de solidariedade do alienante pelo de 5 anos de não concorrência.
7. Citar a EIRELI como tipo vigente.
8. Admitir contribuição em serviços na sociedade limitada.
9. Usar o quórum de 3/4 para alterar o contrato social da limitada.
10. Incluir o direito de voto entre os direitos essenciais do acionista.
11. Dizer que o aval parcial é proibido no cheque e na nota promissória.
12. Dizer que o cheque pós-datado não pode ser pago antes da data.
13. Contar a prescrição da execução do cheque a partir da emissão.
14. Pedir falência por impontualidade com título não protestado ou abaixo de 40 salários mínimos.
15. Admitir prorrogação do stay period por mais de uma vez.

Tabela de prazos e números

Regra	Prazo ou número	Fonte
Trespasse: consentimento tácito · solidariedade · não concorrência	**30 dias · 1 ano · 5 anos**	CC, arts. 1.145 a 1.147
Limitada: estimação dos bens · oposição à cessão de quotas	**5 anos · mais de 1/4**	arts. 1.055 e 1.057
Limitada: alteração do contrato · exclusão de sócio	**mais da metade do capital**	arts. 1.076 e 1.085
Limitada: assembleia obrigatória acima de	**10 sócios**	art. 1.072
S/A: preferenciais sem voto · dividendo mínimo	**50% · 25%**	Lei 6.404, arts. 15 e 202
Cheque: apresentação · execução · enriquecimento · monitória	**30/60 dias · 6 meses · 2 anos · 5 anos**	Lei 7.357 e Súmula 503
Nota promissória e letra: devedor principal · endossantes · regresso	**3 anos · 1 ano · 6 meses**	LUG, art. 70
Duplicata: sacado · endossantes	**3 anos · 1 ano**	Lei 5.474, art. 18
Falência por impontualidade	**mais de 40 SM**	Lei 11.101, art. 94
Contestação e depósito elisivo	**10 dias**	art. 98
Crédito trabalhista preferencial	**150 SM**	art. 83
Ação revocatória	**3 anos**	art. 132
Recuperação: atividade mínima · intervalo entre pedidos	**2 · 5 anos**	art. 48
Stay period · plano · objeção	**180 (+180) · 60 · 30 dias**	arts. 6º, 53, 55
Trabalhistas no plano: geral · salariais até 5 SM	**1 ano · 30 dias**	art. 54
Fiscalização do cumprimento do plano	**2 anos**	art. 61
Patente de invenção · modelo de utilidade	**20 · 15 anos do depósito**	Lei 9.279, art. 40
Desenho industrial · marca	**10 (até 25) · 10 anos prorrogáveis**	arts. 108 e 133
Circular de Oferta de Franquia	**10 dias antes**	Lei 13.966, art. 2º

Checklist da véspera

- ☐ Sei quem é e quem não é empresário, e o papel do registro.

- [ ] Sei as regras do trespasse (arts. 1.144 a 1.148).
- [ ] Sei a responsabilidade dos sócios em cada tipo societário.
- [ ] Sei os novos quóruns da limitada (Lei 14.451/2022).
- [ ] Sei os direitos essenciais do acionista e o dividendo obrigatório.
- [ ] Sei os princípios dos títulos, aval e endosso.
- [ ] Sei os prazos do cheque, da nota promissória e da duplicata.
- [ ] Sei as hipóteses de falência e a ordem de classificação dos créditos.
- [ ] Sei os requisitos e prazos da recuperação judicial.
- [ ] Sei os prazos da propriedade industrial.

LEITURA OBRIGATÓRIA DE LEI SECA

Código Civil: arts. 887 a 926, 966 a 1.087, 1.142 a 1.168 · Lei 6.404/1976: arts. 1º a 4º, 15, 109, 118, 132, 137, 202 · Lei 7.357/1985: arts. 32 a 47 e 59 a 61 · Lei 11.101/2005: arts. 1º a 6º, 47 a 61, 83 a 84, 94 a 100, 129 a 132, 161 a 163 · Lei 9.279/1996: arts. 8º a 10, 40, 108, 125, 126 e 133.

Sinopse elaborada para o Método Aprovação OAB com base no Código Civil (Livro II), nas Leis 6.404/1976, 7.357/1985, 5.474/1968, 11.101/2005 (com a Lei 14.112/2020), 9.279/1996, 13.966/2019 e 4.886/1965, na Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/1966), nas Leis 14.195/2021 e 14.451/2022 e na jurisprudência do STF e do STJ citada no texto. Confira sempre a redação atualizada da lei.